

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2049/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ
โจทก์ร่วม

โจทก์
โจทก์

นาง พอ ง ยอด สิงห์ หรือ ครอง เมือง

โจทก์

นาย ประมวล สิงหน สาย กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 364

โจทก์ร่วมกับ ท. มารดาโจทก์ร่วมและจำเลยยังได้เถียงความเป็นเจ้าของที่ดิน
พิพาทกันอยู่ จำเลยเข้าไปไถ่ที่ดินพิพาทเพราะท. ให้จำเลยทำจำเลยจึงไม่มีความผิด
ฐานบุกรุก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362,
365, 83

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้น
อนุญาต

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 362, 365, 83 จำคุกคนละ 3 เดือนปรับคนละ 2,000 บาท โทษจำคุกรอไว้ 2

ปี ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ร่วมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาท เมื่อ พ.ศ. 2523 โดยอ้างว่าได้รับมรดกจากนายบีบิดาและได้ครอบครองมานาน ประมาณ 10 ปี แต่นางทองมารดาและน้องโจทก์ร่วมทุกคนได้ฟ้องขอเพิกถอน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาทเพราะนางทองได้ร่วมบุกเบิกที่ดินพิพาท กับนายบีจึงมีส่วนร่วมครอบครองที่ดินพิพาทกึ่งหนึ่ง และมรดกของนายบียังไม่ได้ แบ่งกันระหว่างทายาท จึงเป็นกรณีที่ยังโต้เถียงความเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทกันอยู่ ระหว่างโจทก์ร่วมกับนางทองมารดา นางบุญอิม นางมาลีและจำเลยที่ 2 ที่จำเลยทั้งสองเอารถไถนาเข้าไปไถที่ดินพิพาทก็ปรากฏว่าเพราะนางทองมารดาโจทก์ร่วมให้ จำเลยทั้งสองทำจำเลยทั้งสองจึงไม่มีความผิดฐานบุกรุกตามนัยแห่งคำพิพากษาฎีกา ที่ 819/2514 ระหว่าง นายคำมา อินทะสร้อย โจทก์ นายยนต์อ่อนจันทร์ กับพวก จำเลย

พิพากษายืน

(มงคล สระฐาน-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ